

별도공사 수요부서 직접집행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 간이공사는 소규모 직접계약의 대상이 아님에도, 이를 수요부서에서 직구매 형식으로 집행하여, 공사 계약 및 관리(공사원가산출, 준공검사, 하자요청 등) 업무를 부적정하게 처리함.

지 적 내 용

- ■본부 각 설비담당부서는 설비 유지보수 업무를 수행하고 있다.
 - 「물자관리지침」 제14조(수요부서직구입), 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접 집행)에 따르면,
 - 수요부서 직구입은 구매 건당 추정가격이 ○만 원 이하로, ① 조달청 구입대상이 아닌 기타 설비 및 사무용품(OFFI), ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구매, 용역에 해당한다고 규정하고 있다.
 - 또한 「공사관리규정」 제3조(용어의 정의), 제88조(간이공사) 및 「간이공사 업무처리 기준」 7.0에 의하면,
 - 공사주관부서는 공사에 관한 기본계획을 수립하고 단위공사의 시행계획을 작성·승인하거나 공사설계를 담당하며,
 - 추정가격을 산정하여 ○만 원 미만의 소규모 공사인 경우는 간이공사로 진행하도록 명시하고 있고,
 - 간이공사 대상에 해당이 되는 경우 공사감독자는 ① 산출명세서(재료비, 노무비, 산업안전보건관리비 등)를 작성하여 공사비의 근거 마련, ② 산업안전사고를 대비하여 위험성평가서 및 안전관리계획서를 착공 전 검토, ③ 하자관리(하자담보책임 기간 및 하자보수보증금 지정 등) 및 하자검사 시행 등 관련 기준을 준수해야 한다.
- 그러나 ■본부의 소규모 공사 수행내역을 점검한 결과,
 - 본부 내 시설물 유지보수를 위해 추정가격 ○만 원 미만인 소규모 공사를 시행하면서, 관련 규정을 따르지 않고 부서 직구매로 처리하였는데,

지 적 내 용(계속)

- 이처럼 공사계약을 부서 직구매로 진행한다면, 공사원가산출·안전관리·준공검사·하자 요청 등 전반적으로 계약관리가 소홀하게 되므로 이는 적정하지 못한 업무처리이다.

❖ (관련부서 의견) 추정가격 〇만 원 미만의 공사를 간이공사로 시행하지 않고, 수요부서 직구매로 처리한 사실을 인정하였고, 추후 규정을 준수하여 업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였다. 아울러, ㉠부와 ㉡부, ㉢부는 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 〇명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(●부)의 소명 내용

추정가격 〇만 원 미만의 공사를 간이공사로 시행하지 않고, 수요부서에서 직구매 형식으로 집행하여 업무를 미흡하게 처리한 점이 있으나, ① ㉠, ㉡호기 운영허가를 위한 목적으로 이주단지 조성 관련 이주대상자의 수용성을 제고하고 이주민들과의 소통강화라는 공공의 이익을 추구한 점 ② ㉠, ㉡호기 운영허가 적기 취득을 위해 〇〇〇〇 내부 이주대상자의 적기 이주를 위한 주민 협조가 절실한 시기에 민원성 업무를 최선을 다해 적극적으로 해결하려고 노력한 점 ③ 해당 업무를 위해 견적서를 4곳에서 받아서 최저가로 진행하였기에 업체와의 사적인 이해관계가 없고, 시행 품의에 따라 업무를 추진하였으며 업무 종결 후 부서장에게 결과 보고를 하여 절차상의 중대한 하자는 없는 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

관련 부서(●부)의 소명 내용

추정가격 〇만 원 미만의 공사를 간이공사로 시행하지 않고, 수요부서에서 직구매 형식으로 집행하여 업무를 미흡하게 처리한 점이 있으나, ① ㉠면 ㉡마을 이주는 ㉠, ㉡호기 적기 준공을 위한 20++년도 최대 현안으로, 해당 업무는 마을 주민 소통 강화와 마을 현안 적극 해결을 위해 ●●소 관련 부서 간 협업을 통한 민원 대응을 하는 과정에서 발생한 업무로, 〇〇〇〇거주민을 이주시켜 ㉠, ㉡호기의 운영허가를 적기에 취득하려는 공공의 이익을 추구한 점 ② ㉢부는 ㉠면 ㉡마을의 자매부서로서 ㉡마을의 현안을 해결하는 과정에서 ‘㉠본부 소통활동 계획(안)’에 따라 현안부서 간 업무협의체를 구성하여 민원에 효율적으로 대응하고 해결방안을 모색하고자 적극적으로 업무를 추진한 점 ③ ㉠면 ㉡마을회의 요청 공문에 따라 해당 업무를 추진하고, 3곳에서 비교견적을 받아 최저가 업체를 선정하였으며, 업체와의 사적인 이해관계가 없고, 시행계획에 따라 업무를 이행하고 민원 대응 이후 부서장에게 결과보고를 하여 절차상 중대한 하자가 없는 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

지 적 내 용(계속)

관련 부서(☞부)의 소명 내용

추정가격 ○만 원 미만의 공사를 간이공사로 시행하지 않고, 수요부서에서 직구매 형식으로 집행하여 업무를 미흡하게 처리한 점이 있으나, ① □♪,♫호기 ●●●공사 시공사 협력사 사무실 진입도로를 본부사옥까지 연장 설치하는 과정에서 확인된 간섭전주를 이설하여 '■○○○○신축공사'를 적기 준공하기 위한 공공의 이익을 추구한 점 ② ○○○○신축공사 준공 이전에 간섭전주를 이설하기 위해 긴급하게 휴전 일정을 협의하여 업무를 진행하는 등 현안을 적극적으로 해결하려고 노력한 점 ③ 시공업체 3곳의 견적을 받아 최저가 업체를 선정함으로 업체와의 사적인 이해관계는 없고, 시행계획에 따라 업무를 수행하고, 작업 결과를 부서장에게 보고하여 절차상 중대한 하자가 없는 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조 치 할 사 항

■본부장은 별도공사 계약 시 위와 같은 미흡사례가 재발되지 않도록 방안(예를 들면, 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)

조치부서 제 1 ●●소(▽부, ●부), □처(☞부)

관련부서